



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA

EXPTE. Nº FCR 10039/2022 GIORDANO, ANA LAURA C/ ORGANIZACION DE SERVICIOS EMPRESARIALES (OSDE) S/ LEYES ESPECIALES (DIABETES CÁNCER FERTILIDAD)

Rio Grande, 04 de julio de 2022.-

Paso a proveer: Por devuelto de la Fiscalía Federal, por emitido Dictamen Fiscal Nº 275/2022.-

Respecto de la competencia comparto lo sostenido precedentemente por el Sr. Fiscal Federal, en cuanto a la competencia de este Tribunal para conocer en esta acción de amparo, en virtud de lo previsto en la ley 23.660 y en el art. 4º de la ley 16.986.

En efecto, ello es así toda vez que tanto la materia del amparo, como la persona demandada, caen dentro de las previsiones legales que hacen procedente la intervención de esta jurisdicción de excepción (art.116 de la Constitución Nacional). Y asimismo, porque el art.18 de la Ley 16.986 prevé particularmente la intervención de la Justicia Federal cuando el acto atacado por vía del proceso de amparo emana de entidades que de algún modo pueden considerarse nacionales, como es el caso de -OSDE- ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS, regida por la Ley 23.660 y Ley 26.862 (acceso integral a los procedimientos y técnicas médicoasistenciales de reproducción medicamente asistida), atento el carácter nacional de la normativa y su relación con el derecho a la salud reproductiva, corresponde la intervención de este tribunal.-

Por otra parte la accionante se encuentra en esta ciudad, y los efectos del acto cuestionado se han de producir en Ushuaia.-

En consecuencia, corresponde intervenir a la Justicia Federal en este caso, y en concreto al Juzgado de a mi cargo, donde se ha solicitado el amparo judicial, lo que así declaro expresamente.-



#36742448#333264815#20220704135027220

Imprímase al presente el trámite previsto en la Ley N° 16.986, Ley 26.862 y supletoriamente las normas aplicables del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 17 Ley citada).

Téngase por presentada a la Dra. Ana Laura Giordano DNI 29.372.246 por derecho y representación propia, por denunciado el domicilio real en la calle Leandro N. Alem n° 2978, casa 2 de la ciudad de Ushuaia, por constituido el domicilio procesal en la calle 25 de Mayo n° 260, Piso 1, oficina 3 de esta ciudad y por denunciado el DE 27293722469.-

Téngase presente la prueba ofrecida y la documental adjuntada, para su oportunidad, debiendo la letrada presentante dejar reservados los originales respectivos bajo su responsabilidad, para ser presentados en caso de que sean requeridos por este tribunal. Notifíquese por C.E. por Secretaría.-

Téngase presente las autorizaciones conferidas en el punto VII y la reserva del Caso Federal.-

Siendo ello así corresponde analizar de la admisibilidad de la acción de amparo intentada, teniendo en cuenta que ya el dictamen fiscal es favorable al respecto.

Así, considero que en principio, los requisitos de admisibilidad preceptuados en el art. 43 de la Constitución Nacional y los arts. 1° y 2° de la Ley N° 16.986 se encuentran prima facie cumplidos por lo que declararé admisible la acción entablada.

En consecuencia requiérase a -OSDE- Organización de Servicios Directos Empresarios, que realice un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos por los cuales no brida de manera completa e integral la cobertura del tratamiento de estimulación y extracción de ovocitos en el CENTRO MÉDICO PREGNA - especialista en medicina reproductiva y prestador de OSDE- con fecha de inicio 19/7/2022 conforme surge de la prescripción médica de su médico tratante, incluyendo honorarios médicos,





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA

medicación necesaria para la estimulación y extracción, como la cobertura integral para la crioconservación de ovocitos extraídos, incluyendo protocolo quirúrgico correspondiente al 100% de su costo, acompañante para asistir durante el tratamiento, traslado para ambos desde la ciudad de Ushuaia a la ciudad de Buenos Aires, alojamiento y viáticos y/o el reintegro de las sumas abonadas por dichos conceptos en caso de que haya sido erogado con anterioridad al dictado de la sentencia todo de conformidad con lo prescripto por su médico tratante y estudios complementarios efectuados.

Se hará saber asimismo que junto con el informe requerido deberán ofrecer la prueba de que intenten valerse.-

Córrase el traslado a la accionada cuyo domicilio físico se denuncia en la calle San Martín 1055 de esta ciudad, por el plazo de tres días, mediante oficio de estilo quedando a cargo de la accionante su confección, el que será remitido a confornte -en formato Word- al correo institucional de la Secretaría jfushuaia.seccivil@pjn.gov.ar , una vez suscripto en formato digital la actora procederá a su envío, utilizando la modalidad DEOX, al que se le deberá adjuntar las copias de demanda y la documental anexa.

MARIEL BORRUTO

JUEZA FEDERAL SUBROGANTE



#36742448#333264815#20220704135027220